

1501394-62.2020.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2208560/2020 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2724/2020 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alisson Ramos Pereira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501394-62.2020.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501394-62.2020.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2208560/2020 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2724/2020 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alisson Ramos Pereira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

ALISSON RAMOS PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, nos termos do art. 54, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 24 de agosto de 2020, às 23h18, na Rua Tinhoroës, n.º 167, Vila Guedes, nesta cidade de Hortolândia, trazia consigo, para fins de tráfico, 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, com peso aproximado de 129,8 gramas; 178 (cento e setenta e oito) porções de maconha, com peso aproximado de 383,6 gramas; e 43 (quarenta e três) porções de crack, com peso aproximado de 42,3 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10; e auto de constatação preliminar de fls. 11/12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n. 11.343/2006.

Devidamente notificado, foi apresentada resposta à acusação.

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida nos termos legais.

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de testemunhas e, ao final, ao interrogatório do acusado.

Ao final, a Acusação pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória e subsidiariamente a diminuição da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – Fundamentação.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade dos fatos enfeixa-se auto de prisão em flagrante de fl.1, nos termos de depoimento de fls. 2-3, no termo de interrogatório de fl. 4, no boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 6-8, no auto de exibição e apreensão de fls. 09-10, no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 11 no laudo pericial de fls. 74/76, que apontou o material apreendido como sendo maconha e cocaína.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

Em interrogatório judicial, o acusado afirmou que viu a viatura e entrou em pânico. Tentou se esconder do mato. Foi preso e nega a propriedade das drogas. Afirma que foi coagido a dizer onde as drogas estavam. Afirmou que estava com R\$ 15,00, e não com R\$ 170,00.

A testemunha Gledson Renato Marques Boto, policial militar, declarou que se encontrava no exercício regular da função, juntamente com seu parceiro, Sd De Lima, a bordo da Vtr-I48303, e que durante patrulhamento pelo local dos fatos avistaram o ora indiciado, Alisson Ramos Pereira, segurando uma sacola, que após perceber a presença da viatura empreendeu fuga correndo, sendo abordado numa área de mata e na sacola que o mesmo possuía foram encontrados 150 porções contendo substância análoga à cocaína (129,8 gramas), 178 porções contendo substância análoga à maconha (383,6 gramas), 43 porções contendo substância análoga à crack (42,3 gramas) e a quantia em dinheiro de R\$170,00 (cento e setenta reais). Aduziu em juízo que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Conhecia o acusado de outras abordagens, mas nada havia sido encontrado de ilícito. O acusado ficou em silêncio quando foi abordado.

A testemunha Fagner Pereira de Lima, policial militar, declarou que encontrava-se no exercício regular da função, juntamente com seu parceiro, Sgt Renato, a bordo da Vtr-I48303, e que durante patrulhamento pelo local dos fatos avistaram o ora indiciado, Alisson Ramos Pereira, segurando uma sacola, que após perceber a presença da viatura empreendeu fuga correndo, sendo abordado numa área de mata e na sacola que o mesmo possuía foram encontrados 150 porções contendo substância análoga à cocaína (129,8 gramas), 178 porções contendo substância análoga à maconha

(383,6 gramas), 43 porções contendo substância análoga à crack (42,3 gramas) e a quantia em dinheiro de R\$170,00 (cento e setenta reais). Aduziu em juízo que o acusado ficou em silêncio quando foi abordado. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Os valores apreendidos estavam em notas fracionadas. Não se recorda se o valor apreendido estava em posse do acusado ou estava dentro da sacola. Conhecia o acusado de outras abordagens, mas nada havia sido encontrado de ilícito. Foi o PM Gledson quem encontrou a sacola com as drogas.

Segundo se apurou, o acusado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas acima descritas para comercializá-las.

Na data apontada na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado, em atitude suspeita, segurando uma sacola nas mãos. Ao notar a aproximação da viatura tentou empreender fuga correndo, sendo perseguido e detido em uma área de mata próxima.

Em revista realizada na sacola que o acusado carregava, os policiais encontraram 150 porções de cocaína, 178 porções de maconha, e 43 porções de crack, além da quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em notas fracionadas.

Diante da natureza, da quantidade, da forma de acondicionamento, dos valores apreendidos, e das circunstâncias da apreensão das drogas, patente que as substâncias se destinavam à entrega a consumo de terceiros.

A palavra dos agentes estatais encontra ressonância nos demais elementos de prova constantes nos autos.

A propósito, acerca dos testemunhos realizados pelos agentes estatais, é necessário ressaltar que os seus relatos são importante fonte de prova durante a instrução processual e, quando condizentes com os demais elementos de informação constantes nos autos, são bastantes para permitir a condenação dos acusados, na linha da pacífica jurisprudência dos tribunais.

Aliás, seria um contrassenso do Estado incumbir a esses agentes a tarefa de combater a criminalidade, não lhes conferindo credibilidade nos relatos oriundos das prisões que efetuam. Portanto, não evidenciada má-fé nos depoimentos prestados pelos agentes estatais, eles são plenamente válidos para fundamentar a condenação do acusado.

Logo, é inviável a absolvição do réu.

Em suma, em vista das provas até o momento perquiridas, fica fácil perceber a responsabilidade penal do acusado quanto aos fatos narrados, em especial no crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a pena.

Atento às disposições dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas são aptas a dar ensejo a acréscimo de pena, mas serão utilizadas na terceira fase da dosimetria. Assim, a quantidade de drogas com ele apreendidas era suficiente para abastecer diversos usuários, pelo que a pena-base merece exasperação. A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não ostenta antecedentes criminais. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos que a levaram a cometer o delito são normais à espécie. As circunstâncias devem ser consideradas normais ao tipo penal incriminador. As consequências foram normais. Não há falar em comportamento da vítima (crime de perigo abstrato). Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não incidem circunstâncias agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa. Não obstante, a pena não poderá ser diminuída aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de droga apreendida com o acusado, a saber, 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, com peso aproximado de 129,8 gramas; 178 (cento e setenta e oito) porções de maconha, com peso aproximado de 383,6 gramas; e 43 (quarenta e três) porções de crack, com peso aproximado de 42,3 gramas

Torno a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes calculados no valor unitário mínimo. Considerando a quantidade de pena imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ex vi do art. 33 do Código Penal. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

III - Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o acusado ALISSON RAMOS PEREIRA já qualificado ao cumprimento da pena 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, nos termos do art. 54, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, salvo se for beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado.

Se for o caso, fixo honorários ao causídico indicado pelo convênio DPE/OAB no máximo da respectiva tabela, em virtude do trabalho desenvolvido ao longo do feito.

IV - Providências finais.

Nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, por meio de incineração, nos termos do art. 50-A, da mesma lei, caso tal providência ainda não tenha sido tomada.

Após o trânsito em julgado: a) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; b) comunique-se a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins pertinentes (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) proceda-se ao cálculo e à consequente cobrança das custas processuais, ressalvada a hipótese de o réu ser beneficiário da assistência judiciária; d) recolham-se os valores referentes à pena pecuniária (art. 50 do CP); e) oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística deste Estado (art. 809 do CPP); f) Oficie-se para destruição das amostras de drogas reservadas à contraprova, nos termos do art. 72 da Lei 11.343/2006; g) designe-se audiência de advertência.
P. I. C.

Hortolândia, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA